ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA DA ARBITRAGEM CAA Nº 18-2024 ENTRE GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO E SANEJA

Data: 27/10/2026

Procedimento: Arbitragem CAA nº 18-2024, Câmara de Arbitragem do Atlântico

Requerente: Garças Ambiental Saneamento (Concessionária)

Requerida: Saneja (Poder Concedente)

Equipe pericial: consórcio formado pela IEDA (engenharia) e pela Braga Simões (auditoria financeira)

Pauta: minuta de decisão sobre as teses e a prova técnica e, deferida a perícia, organização dos trabalhos periciais

Às 19h do dia 27 de outubro de 2026, reuniram-se por meio de plataforma de videoconferência: pelo Tribunal Arbitral, a Presidente, Dra. Helena Vasconcelos Prado, e os coárbitros Otávio Bittencourt Salles e Ricardo Nogueira Furtado; pela Secretaria-Geral da Câmara de Arbitragem do Atlântico, Andressa Ka Yan Ng; pela Requerente, Garças Ambiental Saneamento, o senhor Luiz Antonio Oliveira Junior, na qualidade de representante, os patronos Marcelo Maciel e Humberto Vasconcellos e a assistente técnica Malú Salem; pela Requerida, Saneja, o senhor Lucas Prates, na qualidade de representante, a patrona Aline Matos e o assistente técnico Vitor Santana; e, pela equipe pericial, o senhor José Vinícius do Nascimento.

A audiência teve como finalidade discutir a minuta de decisão do Tribunal sobre as teses e a prova técnica e, deferida a perícia, organizar os trabalhos periciais. A minuta havia sido enviada às partes antes da sessão e as partes haviam acordado, em ordem processual, a apresentação de complementação escrita facultativa até 28 de outubro de 2026. A Requerida informou que já havia se manifestado formalmente sobre a minuta ao longo da semana.

Organização da audiência

A Secretária-Geral, Andressa Ka Yan Ng, declarou aberta a audiência e apresentou a dinâmica: 20 minutos para o Tribunal apresentar a minuta e seu entendimento preliminar; 20 minutos para a Requerente e igual prazo para a Requerida, compartilhados entre patronos e assistentes técnicos; 30 minutos para o Tribunal deliberar e apresentar a decisão sobre as teses e a necessidade de prova técnica; intervalo de 15 minutos; no retorno, 20 minutos para a equipe pericial apresentar a proposta de ata de admissão, 10 minutos para cada parte se manifestar sobre ela, começando pela Requerente, e 15 minutos para o Tribunal aprovar ou ajustar a missão pericial e definir os encaminhamentos. Reforçou que os entendimentos da minuta são preliminares e serão deliberados após a manifestação das partes.

Apresentação da minuta de decisão pelo Tribunal

O Tribunal registrou que a Requerente declarou o valor de cerca de R$ 146 milhões, na data-base de 30 de setembro de 2026, e que esse montante corresponde ao valor pleiteado, sem que seu registro represente reconhecimento do direito à recomposição. Sintetizou a minuta em três situações: para o evento 1, atraso nas obras do Anexo 4, propôs reconhecer o dever de recompor os efeitos elegíveis, com extensão e valor sujeitos à perícia; para o evento 6, intervenções na ETE Pontal, propôs a procedência parcial, para recompor os efeitos do atraso e rejeitar a transferência de encargos que já pertenciam à Concessionária; e, para os eventos 2, 3, 4 e 5, propôs diferir o julgamento até a produção da prova, por faltarem elementos sobre os próprios pressupostos do direito reclamado. Esclareceu que diferir significa adiar a conclusão e que nenhum desses quatro pedidos recebeu reconhecimento de procedência nessa etapa.

Quanto às premissas, o Tribunal informou que acolhe parcialmente o pedido de decisão prévia das teses, mas que a minuta não restringe a perícia aos temas indicados pela Saneja, por haver outros pedidos com fatos técnicos relevantes. Afirmou que lhe cabe interpretar o contrato e alocar os riscos, e que prejuízo ou aumento de custo, isoladamente, não demonstra direito à recomposição, sendo necessário identificar quem suporta o risco, o nexo com o evento e o efeito líquido. Rejeitou a tese de que os dados referenciais do parque inicial garantiam quantidade ao faturamento, preservando a obrigação de entrega

das ligações expressamente previstas no Anexo 4. Registrou que a Saneja não formulou pedido condenatório próprio e que suas deduções serão tratadas como defesa à quantificação, e que a força maior não segurável pode gerar compartilhamento, devendo a reparação por inadimplemento evitar dupla recuperação.

Sobre a prescrição, o Tribunal manteve o entendimento de que a instituição da arbitragem interrompe o prazo, com efeitos retroativos ao requerimento de 2 de dezembro de 2024. Quanto aos precedentes invocados pela Saneja para a prescrição quinquenal de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, entendeu que merecem exame específico: a condição de sociedade de economia mista, isoladamente, não permite aplicar nem afastar esse regime, sendo necessário verificar a finalidade lucrativa e a natureza concorrencial da atividade. Afirmou que será necessário examinar os efeitos dos requerimentos administrativos, pois a ausência de reconhecimento expresso de dívida líquida não basta, por si só, para afastar a possibilidade de suspensão, e que o Tribunal verificará o regimento aplicável, o objeto de cada requerimento, a data de protocolo e a ciência da decisão administrativa final. Propôs, por isso, não aplicar nessa etapa um corte geral das parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019, o que não significa reconhecer a exigibilidade de todas as parcelas, e determinou que os cálculos permaneçam abertos por competência. A decisão sobre a prescrição permanece com o Tribunal.

No evento 1, o Tribunal reconheceu o dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos, com base na cláusula 21.1.8, que impõe à Saneja a execução das obras no prazo e com a qualidade previstos, incluindo sistemas e ligações, e na cláusula 14.5.6, que atribui os custos do atraso superior a 12 meses. Esclareceu que a franquia funciona como período a descontar, de modo que superar 12 meses não torna indenizáveis os primeiros 12, e que será aplicada por obra ou parcela funcional. A prova deverá distinguir rede fisicamente disponível, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial, e a falta de ativação não demonstra, por si só, obra inconclusa. Para o SES Centro, serão apresentados os efeitos da contagem pelo prazo nominal e pela ordem de início, e a perícia separará os períodos anterior e posterior ao terceiro aditivo quanto à ativação cadastral. A receita frustrada deverá corresponder à perda líquida demonstrada, com dedução de custos evitados, sem garantia de receita bruta nem de rentabilidade projetada. Os eventos 1B e

1C não serão somados novamente, a provisão de R$ 12 milhões não fixa nem limita a condenação, não se presume atraso até 2044 e se rejeita abatimento pelo simples adiamento de investimento que cabia à Saneja.

No evento 2, o Tribunal propôs diferir o julgamento. Entendeu que a cláusula 14.5.7 admite recomposição por alteração de especificações solicitadas pela Saneja, mas que é necessário verificar se as elevatórias Dona Júlia e Iracema representam encargo adicional ou solução já compreendida nas obrigações originais, e que a aprovação de um projeto não resolve a questão. A perícia de engenharia deverá comparar o escopo original com o alterado e identificar autoria, causa e responsabilidade pela mudança, e a perícia econômico-financeira apurará apenas os encargos incrementais líquidos, deduzidas as economias da solução substituída, conforme as cláusulas 16.7 e 16.8. Janeiro de 2028 é premissa de cálculo e não data de operação comprovada. Investimento custeado pela Saneja não gera ressarcimento à Concessionária, e eventual reserva de investimento adicional continuará sujeita à admissão pelo Tribunal e ao contraditório.

No evento 3, crise hídrica, o Tribunal propôs diferir o julgamento até que a prova esclareça os pressupostos da recomposição. Lembrou que as cláusulas 11.5 e 14.3.18 atribuem à Concessionária o risco das oscilações ordinárias de demanda, que a cláusula 14.3.20 lhe atribui os efeitos de força maior segurável e que a cláusula 14.6 prevê o compartilhamento das consequências não seguráveis no mercado brasileiro, considerado o horizonte contratual. A perícia deverá verificar a disponibilidade de seguro, a relação entre o evento e os efeitos reclamados e a perda líquida atribuída à crise, observando que a ausência de cobertura na apólice contratada não demonstra, por si só, que o risco não podia ser segurado. Deverá separar os efeitos da seca, dos comandos da AGEJA e das medidas da Saneja daqueles decorrentes das tendências ordinárias de consumo, pois a simples diferença entre o consumo observado e o referencial licitatório não comprova perda extraordinária. A apuração exigirá comparação histórica fundamentada, com e sem o evento, considerando o indicador de desempenho de operação (IDO) e os custos evitados, e a persistência de efeitos após novembro de 2021 deverá ser demonstrada especificamente. Caracterizado o risco compartilhado, a perícia apurará a perda líquida e

apresentará cenário de divisão em partes iguais como subsídio, cabendo ao Tribunal decidir a proporção definitiva.

No evento 4, reparos em obras novas, o Tribunal propôs diferir o julgamento até que a prova confirme a existência dos defeitos construtivos e sua relação com os serviços reclamados. Entendeu, preliminarmente, que a incorporação do bem à concessão não afasta a responsabilidade da Saneja pela qualidade técnica da obra entregue, sendo necessário distinguir defeitos de execução de desgaste, manutenção ordinária, uso inadequado e danos causados por terceiros. A perícia de engenharia deverá confrontar as 905 solicitações selecionadas com os registros operacionais, verificando data, local, diagnóstico, serviço executado e relação com a obra, e examinar os documentos de recebimento e as ressalvas, sem presumir que o recebimento represente renúncia geral. Registros operacionais e ordens de serviço consistentes poderão comprovar os reparos, sem exigência de nota fiscal como meio exclusivo de prova, e os serviços elegíveis serão valorados pela tabela referencial vigente à época, conforme a cláusula 16.8. A franquia de 12 meses não se aplica à correção de defeitos construtivos.

No evento 5, extinção do desconto de energia, o Tribunal propôs diferir o julgamento, sem reconhecer a procedência ou a improcedência do pedido. Delimitou o objeto à retirada gradual do desconto de energia aplicável ao saneamento a partir de 2019, de modo que as referências da defesa a bandeiras tarifárias e reajustes gerais não ampliam o pedido. Observou que o requerimento administrativo de 2017 tratou de reajustes e bandeiras desde 2015 e que a decisão de março de 2018 o indeferiu sem examinar a retirada posterior do desconto setorial, razão pela qual esse indeferimento não resolve automaticamente o evento 5, embora seus fundamentos sobre a matriz de risco devam ser considerados. Afirmou que a retirada do desconto não constitui mudança tributária, mas que o Tribunal ainda deverá decidir se ela está abrangida pela cláusula 14.5.7, relativa a alteração de especificações por solicitação da Saneja ou nova legislação, ou se permanece no risco de preço de insumos atribuído à Concessionária; nesse último caso, o pedido será improcedente. A perícia deverá isolar o efeito econômico da retirada do desconto, separando preço, quantidade consumida, bandeiras, descontos e tributos, com conceitos tarifários equivalentes e distinção entre valores brutos e líquidos do benefício. Bandeiras

e reajustes poderão ser examinados para reconstruir o cálculo, sem se tornarem parcelas autônomas de indenização, e não será presumida relação com a crise hídrica do evento 3, cujo compartilhamento pela cláusula 14.6 dependerá de vínculo causal e dos requisitos da força maior não segurável. O cálculo deverá excluir o aumento de consumo decorrente de equipamentos próprios da Concessionária e utilizar, quando necessário, apuração do consumo específico e do volume efetivamente coletado e tratado, distinto do volume de referência da remuneração.

No evento 6, o Tribunal entendeu necessário distinguir a responsabilidade pelo atraso da ampliação da responsabilidade pelo custo de cada intervenção. Manteve reconhecida a responsabilidade da Saneja pelos atrasos a ela imputáveis, com fundamento nas cláusulas 21.1.8 e 14.5.6, e julgou o pedido parcialmente procedente quanto ao dever de recompor os custos adicionais comprovadamente causados pelo atraso após a franquia de 12 meses, dependendo a identificação das intervenções elegíveis e dos valores da prova técnica. Rejeitou a transferência à Saneja das obras e dos custos que já integravam as obrigações da Concessionária, pois as cláusulas 20.1 e 20.2, combinadas com o caderno de encargos, preservam seus deveres de operação, tratamento e execução de obras próprias, e a cláusula 14.3.26 lhe atribui as licenças e condicionantes ambientais dessas obras. Despesas que seriam necessárias mesmo com a ampliação tempestiva permanecem sob sua responsabilidade, e a comprovação dos R$ 14,2 milhões de gastos não demonstra, por si só, direito a ressarcimento. Para cada intervenção, a perícia deverá distinguir a obrigação original, o custo adicional causado pelo atraso e o investimento antecipado, esclarecendo quem suportaria a despesa se a ampliação tivesse ocorrido no prazo e qual a utilidade da solução após a conclusão. O mesmo exame será aplicado ao consumo adicional de energia, e a diferença de R$ 3,8 milhões entre as estimativas deverá ser conciliada por natureza, data e causa, evitando duplicidade com os eventos 1 e 1C e sem projetar efeitos automaticamente até 2044. Por fim, a antiguidade das lagoas não basta para a aplicação da cláusula 14.5.2, que exige demonstrar tratar-se de instalações desativadas antes da concessão.

Quanto à prova, o Tribunal concluiu preliminarmente pela necessidade de perícia conjunta de engenharia e econômico-financeira. A engenharia esclarecerá os fatos

materiais, o escopo das obrigações executadas, a cronologia das entregas e a causa técnica dos efeitos alegados, e a área econômico-financeira converterá os fatos elegíveis em perda líquida, conciliando bases, custos, custos evitados, fluxos e duplicidades, com trabalho coordenado e resultado consolidado. Essa distribuição não transfere à perícia a interpretação do contrato, a prescrição, a alocação dos riscos nem a escolha da forma de recomposição. Para o evento 1 e para a parcela elegível do evento 6, a perícia apurará extensão e valor; nos pedidos diferidos, a prova estabelecerá os pressupostos necessários ao julgamento. O Tribunal acrescentou que a prova não poderá descobrir novos pleitos nem ampliar os limites do termo de arbitragem.

Sobre a quantificação, o Tribunal informou que seguirá a cláusula 16.7, com comparação dos fluxos com e sem cada evento, consideração de efeitos positivos e negativos, custos evitados e tributos efetivos, e integração do IDO aos cálculos. A base remuneratória será conciliada com boletins e práticas contratuais, distinguindo o volume remunerado do volume físico tratado. A data-base de comparação é 30 de setembro de 2026, e a taxa contratual corresponde à TRLP vigente na recomposição acrescida de quatro pontos percentuais anuais, sendo 11,8% taxa de trabalho e não taxa definitiva. A cláusula 16.8 orienta a valoração de obras e serviços e a cláusula 16.6 rege a atualização enquanto a modalidade não estiver definida. Não haverá nova soma de efeitos futuros já incluídos no valor presente nem duplicação de encargos no mesmo período, e a Saneja preserva a escolha entre as modalidades da cláusula 16.5, sujeita à equivalência econômica e ao prazo que o Tribunal fixar. As partes deverão apresentar ou localizar com precisão os documentos e arquivos editáveis pertinentes, como termos de entrega, cadastros, aditivos, instrumentos de recebimento, projetos das elevatórias, bases de consumo e remuneração, faturas de energia, registros de reparo, licenças, medições e comprovantes das intervenções, ressalvado que a presença de um documento no índice de uma peça não significa que seu conteúdo tenha sido conferido. Toda a prova utilizada deverá ser acessível à contraparte, e o controle de duplicidade será explícito entre os eventos 1 e 3, 1C e 6, e entre os eventos 4, 5 e 6. O Tribunal reservou a sentença, os valores, os pedidos diferidos e a distribuição final de custas, despesas e honorários.

O Tribunal informou, por fim, que a proposta conjunta de trabalho e honorários da equipe pericial, que deveria indicar escopo por especialidade, método, responsabilidade, produto, cronograma, honorários, despesas e condições de pagamento, foi enviada até 27 de outubro, antes do início da audiência, e recebida pelo Tribunal.

Manifestação da Requerente

Concedida a palavra à Requerente, o patrono Marcelo Maciel iniciou a parte jurídica e a assistente técnica Malú Salem a parte técnica. O patrono observou que dois pleitos já foram reconhecidos pela minuta, o evento 1 como procedente e o evento 6 parcialmente, e que os quatro restantes foram diferidos, nenhum tendo sido julgado improcedente.

Sobre a prescrição, sustentou que o ônus da prova é da Saneja e que a minuta, em seu item 9, já considerou insuficiente a forma societária para acolher a prescrição quinquenal, tendo a Saneja apenas afirmado a finalidade não lucrativa e a ausência de concorrência, sem apresentar documento. Sem essa prova, deve prevalecer o art. 205 do Código Civil, com prazo decenal, hipótese em que nada prescreveria (cenário A). Ainda que se aplicasse o prazo quinquenal, o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 suspende o prazo desde o protocolo do requerimento e não desde o reconhecimento da dívida; como o requerimento administrativo foi protocolado em 2021 e o prazo ficou suspenso até 2023, estariam preservados os efeitos até 2018 (cenário B). A tese da Saneja, de corte em 2019, constitui o cenário C e, segundo o patrono, não deve prevalecer. Requereu a manutenção do prazo decenal e, subsidiariamente, a aplicação dos arts. 3º e 4º do decreto com contagem a partir de 2023, e pediu que, em qualquer caso, a perícia apresente os três cenários.

Sobre a matriz de risco, apresentou três colunas: a regra geral da Concessionária (demanda ordinária, preço dos insumos e operação com a capacidade entregue), o risco compartilhado da cláusula 14.6 e a regra especial atribuída à Saneja. Sustentou que, quando o evento decorre de ato ou omissão da Saneja, a regra especial prevalece, e que a minuta já aplicou essa lógica ao atraso dos eventos 1 e 6, à recusa de transferir defeitos de obra nova no evento 4 (itens 13 e 16 e seguintes) e ao compartilhamento quanto à seca e aos comandos da AGEJA no evento 3.

No evento 1, reforçou que a franquia de 12 meses conta-se desde a data nominal da obra e se aplica uma única vez, sem renovação por lotes (item 15 da minuta), e apontou que, no SES Centro, a contagem pela ordem de serviço zeraria o efeito, de cerca de R$ 400 mil, indicando os efeitos nos demais sistemas. Requereu que toda a receita frustrada seja tratada como perda líquida, deduzido apenas o custo efetivamente evitado (item 6), e que o efeito futuro seja apurado ano a ano até a entrega da obra apta (item 18).

No evento 2, afirmou que a Saneja, no ofício GP 27 de 2021, chamou as elevatórias Dona Júlia e Iracema de unidades acrescidas às seis originais, o que comprova acréscimo de investimento, que o projeto executivo é da Saneja e que as elevatórias substituíram recalques viabilizados em obra de sua responsabilidade, com fundamento nas cláusulas 14.5.7 e 21.1.8. Sobre a objeção da cláusula 40, sustentou que a tratativa existiu, pois o processo administrativo de 2021 discutiu o atraso das obras e a cláusula 40.4 o considera tratativa direta; que as elevatórias integram o termo de arbitragem e a Saneja foi chamada a responder na primeira audiência; e que a cláusula 40.3 prevê o recurso à arbitragem como faculdade, de modo que eventual falha implicaria abrir tratativas e não julgar improcedente o pedido.

No evento 3, aceitou o compartilhamento da cláusula 14.6 somente até onde cabe. Citando o item 24 da minuta, afirmou que devem ser separadas três fatias: a seca; os comandos da AGEJA, como rodízio e tarifa de contingência; e as medidas da própria Saneja, como a campanha Cada Gota Conta e os redutores de vazão. Esta última seria integralmente da Saneja, por se tratar de atos seus e não de caso fortuito, e a partilha de 50% incidiria apenas sobre a seca e os comandos da AGEJA. Sustentou que os requisitos da cláusula 14.6 estão atendidos, pois o seguro de lucros cessantes só cobre perda ligada a dano material e, após novembro de 2021, o consumo seguiu abaixo da tendência, e pediu que a perícia meça cada fatia.

No evento 4, destacou que a minuta (item 27) afirmou que a incorporação do bem não transfere à Concessionária os defeitos de execução de obra nova, de modo que desgaste, manutenção e danos de terceiros ficam fora do pedido e o defeito de execução é integralmente da Saneja; que as 905 solicitações serão confrontadas pela perícia com os registros e as ordens de serviço; que as obras foram recebidas com ressalvas, sem

renúncia; e que a franquia de 12 meses vale para o atraso e não para defeito (item 29). No evento 5, pediu que o pedido seja julgado procedente, ficando a perícia restrita ao valor, observando que a Requerida dedicou boa parte de sua manifestação a explicar que tarifa não é tributo, sem que isso seja o fundamento do pedido, que decorre de alteração legislativa; subsidiariamente, qualquer perda específica da crise hídrica que não esteja nessa mudança seria separada pela perícia.

No evento 6, descreveu a cadeia dos fatos: o Anexo 4 determinava à Saneja ampliar a ETE de 110 para 200 litros por segundo, o que não foi feito; a Saneja foi notificada pelo ofício 102 de 2016; em 2020 a obra não havia sido entregue e a estação operava acima de 95% da capacidade; e a exigência do órgão ambiental sobreveio depois. Sustentou que, se a ampliação tivesse sido feita no prazo, a sobrecarga e a energia extra não existiriam, de modo que os custos devem ser da Saneja, e que as obras de lodo e odores, se já previstas na ampliação, seriam obra da Saneja apenas antecipada.

A assistente técnica Malú Salem informou que os cálculos subsidiários apresentados seriam incluídos na manifestação escrita do dia seguinte. No evento 1, informou que cada ligação gera R$ 164 de receita perdida e que o cálculo da Requerente deduziu R$ 55 por ligação, relativos à energia elétrica, único componente que os dados realizados demonstram variar com o volume, resultando em efeito líquido de R$ 109 por ligação não entregue. Afirmou que equipe, frota e manutenção são contadas por sistema e não por ligação e que, de 2015 a 2025, o volume subiu 39% com esses itens estáveis em termos reais, conforme as demonstrações financeiras, e que a solução de referência não é vinculante, nem para a demanda nem para os custos. Como exercício para auxiliar a perícia, indicou que produtos químicos e lodo poderiam ser avaliados por natureza de custo, com teto de R$ 28 adicionais aos R$ 55, valor obtido dividindo os R$ 474 mil de custos adicionais apresentados pela Saneja por 17.004 ligações não entregues, ou cerca de R$ 27,9 por ligação ao ano. Sustentou que o valor de R$ 78 da regressão da Saneja não pode ser utilizado, porque a regressão, de 11 pontos, mede a relação com o tempo e não com as ligações, que têm correlação de 0,99 com o tempo; incluído o tempo, o efeito não se distingue de zero, e os custos seguiram crescendo na mesma proporção após

cessarem as entregas de ligações. Sobre o valor de 570, afirmou que não tem sentido econômico e deriva da solução de referência, que a própria Saneja refuta.

Sobre o efeito futuro do evento 1, a assistente técnica entendeu a orientação da minuta de limitar o cálculo a eventos já ocorridos, com data de corte, mas observou que as obras ainda não foram entregues e que a Concessionária continua arcando com o dano. Propôs duas alternativas: que a Saneja apresente uma data-limite de entrega, até a qual o cálculo seja estendido, ou que o Tribunal defina critérios para compensação periódica ano a ano, de modo a incentivar a entrega célere das obras. No evento 3, mostrou que a linha tracejada representa a tendência pré-crise com o mesmo conjunto de ligações, expurgadas as variações por novas ligações, e que a tendência de queda já existia, mas foi acentuada pela pandemia, pela crise hídrica e pelas ações da Saneja e da agência, usando apenas dados realizados.

Ao se esgotar o tempo, a Secretária-Geral propôs prorrogação de cinco minutos para a Requerente, com igual prazo para a Requerida, e o senhor Lucas Prates concordou sem objeção, passando a Requerida a dispor de 25 minutos. A assistente técnica prosseguiu. No evento 5, informou que o cálculo considera apenas o efeito do desconto sobre a base realizada do custo de energia, sem bandeiras tarifárias e sem vínculo com a crise hídrica, e que o pedido é de R$ 17,4 milhões, dos quais R$ 6,3 milhões de efeitos pretéritos e R$ 11,1 milhões futuros, com valor subsidiário de R$ 12,1 milhões se o consumo for congelado em 2018, para que novas tecnologias ou equipamentos não influenciem o pedido. No evento 6, informou que a mesma carga, de cerca de 104 litros por segundo, ocupa 95% da estação de 110 litros por segundo e ocuparia 52% da estação de 200 litros por segundo, e que reator, queimador, desidratação de lodo e controle de odor decorrem da condicionante ambiental, restando automação, paisagismo e uma parcela a conciliar, que a perícia deve avaliar quanto à origem. Afirmou que o BDI deve se limitar, sem lucro nem tributos, que já estariam na proposta.

Afirmou, por fim, que os pedidos não têm dupla contagem, mas são interligados: se o evento 5 tiver mérito, afetará os eventos 1, 2 e 3; e, se a crise hídrica do evento 3 for comprovada, deve ser considerada no evento 1, pois o volume realizado está contaminado por ela. Reforçou que a partilha deve alcançar apenas a fatia da seca, ficando as ações da

Saneja integralmente com ela. O tempo da Requerente foi encerrado pela Secretária-Geral.

Manifestação da Requerida

Concedida a palavra à Requerida, o senhor Lucas Prates informou que a Saneja se manifestou formalmente sobre a minuta durante a semana, concordando com os pontos estruturais da matriz de risco e apresentando objeções de mérito, e passou a palavra à patrona Aline Matos, que leu a manifestação oral, e ao assistente técnico Vitor Santana.

A patrona Aline Matos, em nome da Saneja, Companhia de Saneamento do Estado de Jacarandá, reconheceu como relevantes as seguintes premissas da minuta: a matriz de risco integra a equação econômico-financeira; prejuízo ou aumento de custo não gera, por si só, direito à recomposição; os dados referenciais da licitação não garantem quantidade nem faturamento; a franquia de 12 meses exclui esse período da responsabilidade da Saneja; custos evitados e efeitos positivos integram o fluxo de caixa marginal; não se pode presumir a permanência dos efeitos até 2044; e a escolha da modalidade de recomposição permanece disciplinada pela cláusula 16.5. Informou que trataria de quatro pontos prioritários, a matriz de risco, a prescrição quinquenal, a inadmissibilidade do evento 2 e a improcedência do evento 5, e, ao final, dos limites dos demais eventos.

Sobre a matriz de risco, sustentou que o equilíbrio protegido pelo contrato é o equilíbrio com a matriz e não o resultado esperado unilateralmente pela Concessionária. Citou a cláusula 14.1, que qualifica a alocação de risco como elemento essencial da equação, a cláusula 14.2, que atribui à Concessionária os riscos da concessão, ressalvadas as hipóteses da cláusula 14.5, e as cláusulas 15.1 e 15.2, que afastam a recomposição por risco atribuído à própria requerente. Afirmou que a Concessionária apresentou proposta com deságio de 22,1% e defendeu sua exequibilidade na licitação, não sendo possível substituí-la por um plano de negócios retrospectivo. Sustentou que a cláusula 35 não cria matriz paralela, não elimina franquias, não transforma risco da Concessionária em risco da Saneja e não autoriza duas recuperações pelo mesmo efeito, aplicando-se a ordem de definir quem assumiu o risco, examinar o nexo causal e calcular o efeito econômico líquido.

Sobre a prescrição, reiterou o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sustentando que a tese decorre da natureza material da atuação da Saneja e não apenas de sua forma societária: integra a administração pública indireta, presta serviço público essencial de saneamento, atua em regime não concorrencial e não explora atividade econômica em livre competição. Citou o Recurso Especial nº 1.635.716 e os embargos de divergência no Recurso Especial nº 1.725.030, do Superior Tribunal de Justiça, como assentando a incidência do decreto às estatais prestadoras de serviços públicos essenciais sem atividade econômica lucrativa e concorrencial. Como a arbitragem foi requerida em 2 de dezembro de 2024, estariam prescritas as prestações exigíveis antes de 2 de dezembro de 2019. Afirmou que, nas obrigações sucessivas, o art. 3º do decreto faz a prescrição alcançar progressivamente cada prestação, devendo os cálculos ser apresentados por evento, período e competência, e que a tramitação administrativa não produz suspensão genérica, pois o art. 4º trata da demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento de dívida considerada líquida, e o crédito discutido nunca foi reconhecido como líquido.

Sobre o evento 2, sustentou a inadmissibilidade do pleito com base na cláusula 40, que estabelece procedimento escalonado obrigatório: identificação e notificação da controvérsia, submissão às diretorias, tentativa de negociação, decurso do prazo sem composição e, somente então, arbitragem. Afirmou que o processo administrativo, a notificação e a reunião de diretorias trataram de volume hidrometrado, energia, parque de ligações, atraso nas obras do Anexo 4 e adequação das obras recebidas, e que o evento 2 não foi apresentado como pedido autônomo, nem fundado nas duas elevatórias, na alteração de especificação da cláusula 14.5.7 e em custos operacionais projetados até 2044. A relação temática com o sistema Lagoa Rasa ou com as obras do Anexo 4 não bastaria, pois a cláusula exige a submissão prévia da controvérsia específica, e a arbitragem não deve funcionar como instância administrativa originária. Subsidiariamente, caso o pleito seja admitido, preservou integralmente a defesa de mérito, desenvolvida na manifestação escrita.

Sobre o evento 5, sustentou que a retirada do desconto de energia não constitui mudança tributária, pois tributo é prestação compulsória instituída por lei, ao passo que tarifa é preço regulado, distinção consolidada na Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. O

desconto incidia sobre a tarifa e sua retirada não criou tributo, não alterou alíquota ou base de cálculo, não extinguiu isenção nem modificou hipótese de incidência, tendo alterado o preço líquido de um insumo operacional, risco atribuído à Concessionária pelas cláusulas 14.3.10, 14.3.13 e 20.4. Afirmou que a cláusula 14.5.7 não se aplica, pois trata de alteração de especificações solicitada pela Saneja ou decorrente de nova legislação, e a retirada do desconto não modificou escopo, padrões de qualidade, obras, ativos, capacidade ou especificação técnica, mas apenas o preço da energia; interpretar a cláusula como abrangente de qualquer norma que aumente custo eliminaria a alocação contratual do risco de energia, já que praticamente todos os componentes tarifários do setor elétrico são definidos por atos normativos.

Quanto aos demais eventos, a patrona afirmou que, no evento 1, a Saneja reconheceu o atraso em parte das obras do Anexo 4, mas nunca todas as obras, períodos e ligações, toda a receita projetada ou qualquer valor específico; que a franquia deve ser aplicada por obra ou parcela funcional; que ligação não ativa não demonstra, por si só, inadimplemento; e que a receita frustrada deve corresponder apenas à perda líquida diretamente causada pelo atraso, com dedução de energia, manutenção, pessoal incremental, produtos químicos, tributo, capital de giro e demais custos evitados. No evento 3, que volume e demanda foram atribuídos à Concessionária e que a força maior não segurável depende de prova de inevitabilidade, não segurabilidade, comunicação, mitigação, duração e nexo causal, determinando subsidiariamente a cláusula 14.6.1 o compartilhamento e não a transferência integral. No evento 4, que uma ordem de serviço pode comprovar uma atividade, mas não demonstra automaticamente defeito construtivo, responsabilidade da Saneja ou custo incremental. No evento 6, que o atraso da ampliação não transfere automaticamente todas as obrigações ambientais e operacionais da Concessionária, devendo a análise ser feita intervenção por intervenção, separando a obrigação original, o custo causado pela sobrecarga, o benefício permanente, a vida útil, o valor residual e a possível duplicidade com o evento 1.

Requereu, ao final: a prescrição quinquenal e o corte em 2 de dezembro de 2019; a inadmissibilidade do evento 2 por inobservância da cláusula 40; a improcedência do evento 5; a aplicação integral da matriz de risco; a franquia de 12 meses nos pleitos dos

eventos 1 e 6; a exigência de prova específica de causalidade e valor em todos os eventos; a dedução de custos evitáveis, benefícios e duplicidades; e a preservação da escolha da Saneja quanto à modalidade de recomposição. Afirmou que a perícia deve apurar fatos e valores, cabendo ao Tribunal a definição jurídica sobre quem assumiu cada risco. Esclareceu que a síntese oral, imposta pelo tempo, não representa desistência, renúncia, limitação ou alteração de argumento ou requerimento, e reiterou integralmente a manifestação escrita.

O assistente técnico Vitor Santana informou que sua manifestação não apresentava valores, pois os parâmetros de cálculo dependem da decisão do Tribunal, e que se limitaria a avaliar se as premissas da minuta são operacionalizáveis em modelo de cálculo rastreável, reprodutível e verificável por ambas as partes. Explicou os termos da minuta (minuta, perícia, recompor, procedente quanto ao dever e diferido), resumiu o tratamento proposto para cada evento e as regras de cálculo: data de referência comum; franquia de 12 meses; apuração de perda líquida, com dedução dos custos evitados; ausência de presunção de efeitos até 2044; e vedação à dupla contagem entre os eventos 1B e 1C e o evento 1, entre os eventos 1 e 6 e entre o evento 1 e os eventos 3, 4, 5 e 6. Afirmou que o resultado pode ser zero e que, na crise hídrica, a perícia apresentará também o cenário de divisão meio a meio. A Secretária-Geral informou que o tempo se esgotara, já acrescido de cinco minutos, e pediu que resumisse. O assistente técnico concluiu que as regras da minuta cabem em uma conta que as partes podem conferir, que o resultado pode variar até zero conforme o risco e a causa de cada pedido e que a perícia precisa de documentos abertos, com todas as premissas à vista e disponíveis a ambas as partes.

Decisão do Tribunal sobre as teses e a prova técnica

A Secretária-Geral registrou que ambas as partes haviam concordado em apresentar a complementação escrita, a ser protocolada até 28 de outubro de 2026, e passou à decisão do Tribunal sobre as teses e a prova técnica. Registrou a ressalva da Ordem Processual nº 3, segundo a qual os encaminhamentos relativos aos pontos indicados pelas partes para complementação escrita têm caráter preliminar, e entendeu que, como nenhuma das partes delimitou pontos específicos, o caráter preliminar alcança todos os pleitos, com

conclusão após a análise das manifestações e comunicação do Tribunal em 29 de outubro de 2026. Informou que essa reserva constará em ata e orientará a elaboração dos quesitos.

O Tribunal manteve, em linhas gerais, os encaminhamentos da minuta quanto às premissas de exame dos pedidos, à prescrição e a cada um dos seis eventos, nos termos descritos acima. Acrescentou, quanto à prescrição, que a simples tramitação de processos administrativos não será considerada suspensão geral de todos os pedidos, e que a perícia deverá organizar os cálculos por evento, componente e competência, permitindo aplicar os marcos temporais que vierem a ser fixados. No evento 1, registrou que o resultado poderá ser nulo em componentes sem impacto líquido comprovado e que os efeitos futuros dependerão de demonstração específica, sem projeção automática até o termo da concessão. No evento 2, registrou que, se ficar demonstrado que as elevatórias integram as obrigações originais da Concessionária, sem encargo adicional elegível, não haverá recomposição por esse fundamento, e que, quanto à objeção da cláusula 40, o Tribunal decidirá a consequência processual e a eventual possibilidade de saneamento, assegurado o contraditório antes de concluir sobre a admissibilidade do evento 2. No evento 5, confirmou que a retirada do desconto não constitui mudança tributária.

O Tribunal deferiu a produção da prova técnica conjunta de engenharia e econômico-financeira e a realização dos trabalhos periciais, nos limites dos pedidos, das premissas e das ressalvas anunciadas na audiência. Permanecem sob decisão do Tribunal a prescrição, a admissibilidade dos pedidos, a interpretação contratual, a alocação dos riscos e a modalidade de recomposição. Nos pontos sujeitos à complementação escrita, a missão pericial observará o caráter preliminar dos encaminhamentos e ficará sujeita aos ajustes que o Tribunal comunicar em 29 de outubro. A perícia deverá apresentar métodos, fontes, premissas e memórias editáveis, de modo a permitir acompanhar a passagem do valor reclamado ao valor eventualmente elegível, e demonstrar exclusões, custos evitados, benefícios, tributos efetivos e duplicidades. As partes deverão apresentar ou localizar com precisão os documentos utilizados, e toda informação considerada deverá estar acessível à contraparte. O Tribunal esclareceu que o deferimento da prova não implica aprovação automática da proposta de honorários, cuja análise, juntamente com a definição da missão

e a formalização da nomeação dos profissionais, seria deliberada após a discussão seguinte.

Foram mantidos os marcos do calendário: complementações facultativas das partes até 28 de outubro; comunicação do Tribunal em 29 de outubro; apresentação dos quesitos e do relatório técnico pelas partes em 30 de outubro; resultado preliminar da perícia em 2 de novembro; e terceira audiência em 3 de novembro. A Secretaria-Geral registrará em ata os pontos deliberados, os que permanecem preliminares e as providências atribuídas às partes e à equipe pericial, ficando os valores finais, os pedidos diferidos e os demais pontos dependentes da instrução para apreciação após a produção da prova e o contraditório. Em seguida, a sessão foi suspensa por 15 minutos.

Proposta de ata de admissão pericial

Retomados os trabalhos, a Secretária-Geral concedeu 20 minutos à equipe pericial. O senhor José Vinícius do Nascimento apresentou a proposta da perícia conjunta, formada pelo consórcio de engenharia IEDA e pela Braga Simões, de auditoria financeira, com o compromisso de verificar fatos, testar cálculos e apresentar resultados rastreáveis dentro dos limites fixados pelo Tribunal. Informou que a proposta, protocolada nesta data, prevê carga horária de 995 horas, detalhada em planilha anexa, com total de R$ 401.980 de honorários e despesas comprováveis e valor potencial de até R$ 441.980, sem tributos, tratando-se de valores propostos e não aprovados, sujeitos aos ajustes que as partes e o Tribunal solicitarem. Justificou a brevidade da exposição por circunstância externa ao ambiente da perícia.

Esclareceu que a engenharia, a cargo da IEDA, validará os cronogramas de obras, ligações, capacidades, serviços e energia física, e que a área econômico-financeira, a cargo da Braga Simões, auditará as duas memórias de cálculo e calculará os efeitos líquidos, com fonte, período, unidade e responsável para cada resultado, sem decidir responsabilidade jurídica, risco contratual ou forma de recomposição. No evento 1, a perícia examinará cada obra ou parcela funcional do Anexo 4 frente aos prazos contratuais, às entregas aptas e às possíveis causas do atraso, aplicará a franquia conforme a decisão do Tribunal, comparará, no SES Centro, o prazo nominal e a ordem de serviço, separando ligações previstas, factíveis e ativas, e tratará, no evento 1B, dos 414 registros

alegados e da alteração pelo terceiro aditivo e, no evento 1C, da Lagoa Rasa e da capacidade da ETE. Nos eventos 2 e 6, comparará os projetos originais e revisados das elevatórias Dona Júlia e Iracema, apurando custos incrementais líquidos e economias da solução substituída, com janeiro de 2028 como hipótese e não como operação comprovada, e separará, no evento 6, a obrigação original, o custo causado pelo atraso e o investimento antecipado, conferindo licenças, condicionantes, medições, o investimento de R$ 14,2 milhões, a diferença de R$ 3,8 milhões e a cronologia das lagoas de Cedro Alto e da Primavera, evitando duplicidade com o evento 1C. No evento 4, classificará as 905 solicitações para distinguir defeitos construtivos de manutenção, desgaste ou dano de terceiros, sem aplicar a franquia. No evento 5, isolará nas faturas mensais a retirada do desconto setorial entre 2019 e 2023, distinguindo consumo em quilowatt-hora, tarifas, bandeiras, demandas e tributos, e excluirá a energia atribuída aos eventos 2 e 6. No evento 3, partirá das séries históricas de consumo e de um cenário sem a crise, separando tendências ordinárias, ligações indisponíveis, seca, decisões da AGEJA e medidas da Saneja, e apurando a perda líquida com custos evitados, IDO e eventual persistência de efeitos até novembro de 2021; observou que a ausência de cobertura na apólice não prova, isoladamente, a inexistência de seguro no mercado e que o compartilhamento do risco cabe ao Tribunal, podendo a perícia no máximo quantificar o cenário de divisão igualitária.

Informou que a auditoria das memórias alcançará os arquivos editáveis originais, com 24 abas na memória da Requerente e 13 na da Requerida, podendo haver complementos. A Requerente declarou R$ 146,119 milhões e a Requerida apresentou cerca de R$ 24,39 milhões em cenários subsidiários, valores que não são diretamente comparáveis nem representam reconhecimento de dívida, e a perícia apresentará a ponte entre o valor reclamado, a comprovação, os ajustes, os custos evitados, os tributos e as pendências. Normalizará as contas para a data-base de 30 de setembro de 2026, com a taxa da cláusula 16.7, TRLP vigente mais quatro pontos anuais, sendo 11,8% a taxa de trabalho. Demonstrará cenários de prescrição por competência, sem decidir o direito, examinará os efeitos favoráveis das cláusulas 11.4.2 e 15.3 e os reajustes da cláusula 13, manterá separadas a atualização e a mora e eliminará as sobreposições entre os eventos 1 e 3, 1C e 6, 4 e 6 e nos custos de energia dos eventos 2, 5 e 6.

O perito informou que o produto P2 propõe 15 exibições documentais individualizadas e 4 diligências de campo, cada uma com objeto, detentor, período e finalidade, com prazo proposto de 30 de outubro para as exibições, dependendo de autorização do Tribunal, acesso, ciência das partes e acompanhamento dos assistentes técnicos, e que, se faltar algum dado, a perícia registrará expressamente a limitação, sem presumir que o valor seja zero. Quanto ao cronograma, mantidos os marcos fixados e deferida a prova: 30 de outubro, quesitos e pareceres das partes; 2 de novembro, resultado preliminar escrito; 3 de novembro, apresentação; 10 de novembro, inquirição conjunta, com referência de 60 minutos para a equipe do produto P2; 12 de novembro, laudo consolidado; e 17 de novembro, síntese final. A proposta prevê o pagamento dos honorários em parcelas de 30%, 40% e 30%, sujeito à aprovação das partes, e a documentação separada de envios e uploads. Solicitou que a deliberação do Tribunal contemple o deferimento, as especialidades nomeadas, os escopos, eventos, períodos e quesitos, as premissas jurídicas a observar, os demais documentos e diligências autorizados e os prazos e contraditórios.

Manifestações das partes sobre a proposta

A Requerente, por seu patrono Marcelo Maciel, afirmou que as observações visavam limitar o escopo da perícia ao que o Tribunal já decidiu, sem descobrir novos pleitos nem ampliar os delimitados, e que permanecem com o Tribunal a prescrição, a interpretação das cláusulas, a alocação dos riscos e a forma de recomposição. Formulou os seguintes pedidos: que sejam excluídos da proposta os cenários sobre a franquia, pois o item 15 da decisão já a definiu; que a taxa e a data-base sejam as já decididas pelo Tribunal, e não a taxa de 11,8% como provisória; que a partilha fique restrita a um cenário específico do pleito 3; que os cenários de prescrição sejam os fixados pelo Tribunal, sem que a perícia proponha cenário novo; que as categorias de ligação tenham como única referência o item 14 da decisão, afastada a categoria factível, que considera subjetiva; que a auditoria das memórias alcance apenas as parcelas admitidas e que os honorários sejam recalculados conforme as abas que de fato forem à perícia, caso algum pleito seja indeferido pelo Tribunal; que sejam vedadas reservas e projeções futuras, salvo decisão do Tribunal; que a perícia se restrinja a isolar bandeira tarifária e tributo dentro do desconto e que, quanto à segurabilidade (item 33), não interprete a cláusula 14.6, limitando-se a apontar se existe

oferta de cobertura no mercado; e que qualquer diligência se dê nos limites da decisão do Tribunal. Quanto aos honorários, observou que a proposta prevê o pagamento de 70% dos honorários com apenas 39% do trabalho executado e pediu o alinhamento do pagamento à execução e o recálculo dos valores em razão de eventual redução do escopo.

A Requerida, pelo senhor Lucas Prates, registrou formalmente sua concordância com a proposta técnica enviada na tarde da audiência e com a apresentação da perícia, manifestando anuência à metodologia e à nomeação dos responsáveis técnicos. Entendeu que a abordagem garante a rastreabilidade de cada número e reforçou a importância de que a memória de cálculo aberta esteja sempre disponível para verificação de ambas as partes. Reiterou que a matriz de risco contratual é fechada e integra a equação econômico-financeira, de modo que a demonstração de eventual prejuízo contábil pela perícia não autoriza a recomposição, a qual depende da demonstração de risco alocado à Saneja, ainda a ser decidida pelo Tribunal. Declarou concordar com os honorários e com os pontos fixados pela perícia, sem objeção à proposta encaminhada e à apresentação.

Encerramento e encaminhamentos

A Secretária-Geral consultou a equipe pericial sobre o envio da ata de admissão ajustada, e o senhor José Vinícius do Nascimento informou que a perícia a entregará no dia seguinte a todas as partes e ao Tribunal, observados os ajustes e as colocações feitas na audiência.

Concluída a discussão, o Tribunal aprovou a ata de admissão, com os ajustes e as complementações registrados na audiência, e deferiu a realização dos trabalhos periciais nos limites da decisão e da ata de admissão. A perícia deverá observar os critérios definidos pelo Tribunal, distinguindo as questões de engenharia das econômico-financeiras, cabendo aos peritos esclarecer os fatos técnicos e apurar os impactos econômicos, e preservadas ao Tribunal as conclusões jurídicas e a decisão sobre os pleitos. A Secretaria-Geral consolidará a Ata de Missão, com o escopo aprovado, as responsabilidades, o cronograma e as condições relativas aos honorários e às despesas, assim que a perícia a encaminhar.

Os quesitos e o relatório técnico serão protocolados pelas partes em 30 de outubro de 2026 e encaminhados aos peritos, nos limites da missão aprovada, sem abertura de prazo

para manifestação das partes sobre os quesitos apresentados. Eventuais documentos faltantes deverão ser identificados pelos peritos, com indicação de sua finalidade, para que o Tribunal delibere sobre sua apresentação. Os trabalhos seguirão o cronograma consolidado na Ordem Processual nº 01, e qualquer necessidade de ampliação do escopo, alteração de prazo ou revisão dos honorários deverá ser previamente justificada e submetida ao Tribunal.

Não havendo mais nenhuma dúvida ou sugestão, a audiência foi encerrada.